

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

159/15

מפקחת על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

- תובעים : 1. אריאל שמעון לופט ת.ז. 033518432
2. דפני אפטר ת.ז. 327211785
3. מרל אפטר ת.ז. 323392290
4. מיכאל פלסקוב ת.ז. 321963241
5. אהרון ג'רבי ת.ז. 042172627
6. דניאל מימון ת.ז. 017019910
באמצעות ב"כ : עו"ד ברק אונגר
רח' הרצל 7, נתניה, 42400

נגד

- נתבעים : 1. נציגות הבית המשותף מרח' ניצה 4, נתניה
2. שמעון נעמן ת.ז. 6960926
באמצעות ב"כ : עו"ד שלום ששון
רח' ביאליק 7, נתניה

פסק דין

1. ההליך דנא עניינו בבית המשותף שברחוב ניצה 4, בנתניה הידוע כגוש 8270 חלקה 36 (להלן : "הבית" או "הבית המשותף"). הבית הוא בן 8 קומות, ומכיל 24 דירות.
2. בחלקה בה מצוי הבית, קיים בית נוסף שכתובתו ניצה 6. שני הבתים הם מבנים נפרדים, המתנהלים בנפרד : הבית הנוסף מנוהל ע"י חברת ניהול ואילו הבית מושא ההליך מנוהל ע"י נציגות של בעלי הדירות.
3. הבתים אינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים, ואולם אין מחלוקת כי הם ראויים להירשם ככאלה.
4. התובעים הם בעלי דירות בבית.
5. הנתבעת 1 היא נציגות הבית מושא ההליך (להלן : "הנציגות או נציגות הבית"). הנתבע 2 הוא מי שכהן כיו"ר הנציגות במועדים רלבנטיים לתביעה (להלן : "נעמן").
6. במסגרת התביעה התבקשו הסעדים הבאים : לחייב את נעמן להשיב לקופת הנציגות סך של 158,137 ₪ שהוצאו על ידו מקופת הנציגות לצורך בחינת התכנות ביצוע פרויקט במסגרת תכנית מתאר ארצית 38 (להלן : "תמ"א 38") בבית, וזאת מבלי שניתנה לו הסכמת כלל בעלי הדירות לכך ; להורות לנציגות באמצעות נעמן לפעול לשכירת שירותיו של מהנדס על מנת שניתן יהא לבצע ללא דיחוי שיפוץ יסודי של הבית נוכח מצבו התחזוקתי הירוד ; להורות לנעמן להעביר לעיון הדיירים דוחות כספיים ; להורות לנעמן לבטל את הפעלת המעלית כ"מעלית שבת" ולהשיבה לפעולה במתכונת רגילה ; להורות לנציגות, באמצעות נעמן, ליתן לכלל דיירי הבית, ולתובעים בפרט, מפתחות לגג הבית המשותף ולחילופין לאפשר לתובעים לשכפל מפתחות אלה על חשבונם ; להורות לנעמן לחדול מלהטיל אימה על דיירי הבית ועל התובעים בפרט ; להורות על הדחתו של נעמן מהנציגות, וכן ליתן סעד הצהרתי האוסר עליו מלכהן כיו"ר הנציגות לצמיתות.

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית :

א. נעמן עשה שימוש בכספים ששולמו ע"י בעלי דירות בבית לצורך תחזוקתו השוטפת של הבית על מנת לבחון התכנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית (שכירת שירותיו

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

159/15

מפקחת על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

- מודד, מהנדס, אדריכל והגשת תכניות לוועדות התכנון) בסכום כולל של 158,137 ש"ח, מבלי שקיבל את הסכמת כל בעלי הדירות כך.
- ב. ייפוי הכוח שמכוחם הוסמך נעמן, לכאורה, לבצע את בדיקת ההיתכנות, ניתנו לנעמן ע"י בעלי דירות תושבי חוף שכלל לא הבינו על מה חתמו, ומבלי שהוסבר להם תוכן האמור בייפוי הכוח ומהותו.
- ג. חרף מצבו התחזוקתי הירוד של הבית מסרב נעמן, לפעול לביצוע שיפוץ כולל בבית, ומסכן בכך את דיירי הבית. סירוב זה נעוץ בניסיונו של נעמן לכפות על התובעים ועל יתר בעלי הדירות בבית ביצוע פרויקט תמ"א 38 עת הוא פועל "כיום במסווה" במטרה לגרוף רווח אישי מביצועו של הפרויקט.
- ד. נעמן התקין במעלית הבית מנגנון פיקוד שבת בניגוד לדין שלא בהתאם להוראות סעיף 59(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969.
- ה. נעמן מסרב למסור לדיירי הבית מפתחות לגג הבית על אף העובדה שהגג נכלל ברכוש המשותף של הבית. כן מסרב נעמן לאפשר לתובעים לשכפל את המפתחות לגג על חשבונם.
- ו. נעמן מטיל אימה על דיירי הבית כל אימת שהללו חולקים על פעולותיו.
- ז. חרף דרישות התובעים מסרב נעמן להעביר לעיונם את הדוחות הכספיים של קופת הנציגות.

טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית:

- א. יש להורות על סילוקה של התביעה כנגד נעמן על הסף מהטעמים הבאים: נעמן נבחר כיו"ר נציגות הבית באסיפה הכללית של הבית, באופן חוקי, ואין מקום להגיש תביעה אישית כנגדו; נעמן פעל במסגרת סמכותו ללא רבב, וזאת בהתאם למנדט שניתן לו באסיפת בעלי הדירות בשנת 2012 ובשנת 2013; התובעים מהווים מיעוט קולני מקרב בעלי הדירות בבית, ובהגשת התביעה הם מנסים לנגח ולהטריד את נעמן.
- ב. הזכויות בדירה בה מתגורר תובע מס' 5 רשומות על שם חב' יהודה ג'רבי מפעלי בניה בע"מ, ולתובע מס' 5 אין בה כלל זכויות, ומשכך הוא אינו זכאי להגיש תביעה זו, ויש להורות על מחיקתו מהתביעה.
- ג. תובע מס' 4 חתום על ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר בו הוא מסמיך את נעמן לפעול מטעמו לטובת ביצוע פרויקט תמ"א 38, וחזרתו מההסמכה שנתן בייפוי הכוח איננה כדין.
- ד. אמו של התובע מס' 6 חתומה על ייפוי כוח שניתן לנעמן לצורך בדיקת היתכנות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית, והוא מחייב את התובע מס' 6.
- ה. נעמן נבחר כדין כיו"ר נציגות הבית באסיפת בעלי הדירות שהתכנסה ביום 09/01/12, ונבחר בשנית כיו"ר הנציגות באסיפה שהתכנסה ביום 10/07/13. נעמן כיהן בתפקידו זה עד ליום 17/01/18. נעמן פעל במסגרת תפקידו זה בהתנדבות כשטובת הבית עומדת לנגד עיניו.
- ו. **נוכח מצבו התחזוקתי והבטיחותי הירוד של הבית**, ובשל העלות הגבוהה שנדרשה לביצוע עבודות שיפוץ בבית, וסירובם של בעלי הדירות בבית לשאת בעלות זו, הוסמכה הנציגות ונעמן, כמי שעומד בראשה, באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית שהתכנסה ביום 09/01/12 וביום 10/07/13 לבחון מספר חלופות: בדיקת התכנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 לבית, בדיקת היתכנות ביצוע פרויקט פינוי בינוי, וביצוע שיפוץ בבית.
- ז. החלופות אכן נבדקו ע"י נעמן: לא נמצא אף יזם שהיה מוכן לקחת על עצמו לבצע את פרויקט פינוי בינוי נוכח סירובם של בעלי הדירות בבית הסמוך לתמוך בפרויקט, ונוכח העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע פרויקט זה. באשר לביצוע שיפוץ לבית נעמן הציג לבעלי הדירות הצעות מחיר מקבלנים שונים, ואולם רוב

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

159/15

מפקחת על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

בעלי הדירות בבית סירבו לבצע את השיפוץ נוכח העלויות הגבוהות שהוצעו בהצעות המחיר מטעם אותם הקבלנים.

ח. במסגרת בדיקת היתכנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית, פנה נעמן לשני יועצים בלתי תלויים: חברת גבי שואף בע"מ לצורך ביצוע בדיקות בטון של הבית ולאגסי רימון אשר בדק וחשף את יסודות הבית. בנוסף, פנה נעמן למהנדס שמואל פנט. נוכח הממצאים הקשים שמצאו המומחים הנ"ל באשר למצבו של הבית, החליטו רוב בעלי הדירות באסיפה שהתכנסה ביום 10/07/13 בבית לקדם את חלופת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית, וכן לאפשר לנציגות הבית לעשות שימוש בכספים שהצטברו בקופת הנציגות לשם קידום הפרויקט.

ט. בין לבין ונוכח תקלות חוזרות ונישנות במערכות החשמל והאינסטלציה של הבית הזמין נעמן מומחים שונים לאיתור התקלות. המומחה שהוזמן בדק ומצא כי הבית נבנה ללא הפרדה בין מערכות החשמל והמים ויש בכך כדי לסכן חיי אדם, וכן התברר כי לבית קיים היתר בניה לשתי קומות בלבד מתוך שמונה. המומחה המליץ לבנות תוספת פיר לאורך הבית, המצריכה היתר בניה. לצורך הוצאת היתר הבניה נדרשה הנציגות להמציא תכניות מדידה חתומות ע"י מודד מוסמך, להתקשר עם קונסטרוקטור ועם אדריכל.

י. בעקבות ליקויים אלו החל נעמן, בשם נציגות הבית, לפנות ליזמים שונים לקבלת הסכמתם לביצוע פרויקט תמ"א 38 במסגרתו יתן היזם מענה לכל הנושאים הנ"ל, ויפעל לרישומו של הבית כבית משותף. בתמורה לכך יקבל היזם זכויות בניה לבניית יחידות דיור חדשות בבית. יזמים אליהם פנה נעמן לצורך ביצוע האמור סירבו לבצע הפרויקט בשל כדאיות כלכלית נמוכה.

יא. על אף העובדה שלא נמצא יזם שייטול על עצמו את הפרויקט המשיך נעמן בניסיונות לקדם אותו ופנה לאדריכל על מנת שיתן מספר חלופות לביצועו. לאחר ש - 19 מתוך 24 בעלי דירות חתמו על ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר המסמיק את נעמן לפעול בשמם לצורך קידום הפרויקט, הגיש נעמן לאישורה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה (להלן: "הוועדה המקומית") את התכנית שנבחרה ע"י רוב בעלי הדירות בבית.

יב. משנבחרה התכנית והוגשה לאישורה של וועדה, ומשלא נמצא יזם חיצוני לביצוע הפרויקט, פורסם "קול קורא" בין בעלי הדירות בבית המזמין אותם להצטרף כמשקיעים לביצוע הפרויקט. ממועד הגשת הבקשה להיתר, 03/04/14, הוחלט על הפסקת השימוש בכספים שהצטברו בקופת הנציגות ומאותו שלב הוצאות נוספות שהיו בגין פרויקט זה, שולמו מחשבון נאמנות של קבוצת המשקיעים.

יג. עקב התנגדות התובעים ובעלי הדירות בבית הסמוך (רחוב שד' ניצה 6) דחתה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה את הבקשה להיתר בניה. על החלטה זו הוגש ערר אשר נדחה.

יד. סך כל ההוצאות שהוצאו מקופת הנציגות לצורך בדיקת היתכנות פרויקט תמ"א 38 עמד על 55,454 ₪. ככל שהפרויקט היה יוצא לפועל היזם המבצע היה מחזיר סכומים אלה לקופת הנציגות.

טו. ההוצאות שהוצאו לצורך בחינת היתכנות הפרויקט הינן הוצאות שנדרשו לצורך תחזוקתו וניהולו של הרכוש המשותף של הבית, וזאת בשים לב למצבו התחזוקתי והבטיחותי הירוד של הבית. משכך, אין לדרוש כי החלטה בעניין תתקבל פה אחד על ידי כלל בעלי הדירות בבית.

טז. בעל דירה אשר חתם על ייפוי כוח נוטריוני או קונסולרי חזקה עליו כי ידע והבין היטב על מה הוא חותם, ומשכך ייפוי הכוח שחתם מחייב אותו לרבות לעניין ההוצאות.

יז. ההחלטה על הפעלת מעלית שבת בבית התקבלה בהחלטת רוב של בעלי הדירות בבית עוד בתקופה בה כיהן התובע 1 כחבר נציגות הבית, והמעלית פועלת כמעלית שבת מזה שנים רבות.

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

159/15

מפקחת על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

יח. בשל החשש מנפילה מגובה רב, גג הבית המשותף נעול. מפתחות לגג מצויים בידי חברי הנציגות ודייר אחד בכל קומה. אין כל מניעה כי כל בעל דירה מעוניין ישכפל מפתח לגג ולמקלט הבית.

יט. מבלי לזנוח את האפשרות לבצע פרויקט תמ"א 38 בבית, ונוכח מצבו הירוד של הבית, ביצעו הנתבעים, באמצעות בעלי מקצוע, עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית כדלקמן: החלפת אינסטלציה, התקנת מקטיני לחץ מים בכניסה לדירות, בניית קיר (בתוך הפיר הקיים) להפרדה בין מערכת המים למערכת החשמל, בניית ניקוז (בכל קומה) בתוך הפיר הקיים, איטום הפיר באזור של מערכת החשמל, זיפות הגג, שיקום מעקה הבטיחות שבגג, יציקה להפרדה בין הקומות בפיר, שיקום וחיידוש מאגר המים שבגג, החלפת צנרת ישנה בכל דירות הבית בחלק המחבר בין דוד השמש לדירה.

7. בתיק הוגשו ראיות הצדדים, ונשמעו עדיהם. היקף הראיות אשר הוגש על ידי כל אחד מהצדדים היה רחב מאוד. עובדה זו סרבלה את ניהול ההליך והאריכה אותו שלא לצורך.

8. כל אחד מהצדדים הגיש את סיכומיו, ועתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

9. במהלך ניהול התביעה תובע מס' 5 נפטר. לא הוגשה בקשה לצרף את יורשיו, כתובעים תחתיו, וממילא לא ניתנה החלטה בעניין. ברי כי לא ניתן לנהל תביעה באמצעות אדם שאיננו בין החיים. משכך, אני מורה על מחיקתו של תובע מס' 5 מן התביעה.

10. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה, כפי שיפורט להלן, ואלו הם נימוקיי:

המסגרת הנורמטיבית

11. סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".

12. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה וניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם כל בעלי הדירות".

13. בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ פס"ד (2), עמ' 21, 24 מפרט בית המשפט את תפקידי הנציגות וסמכויותיה כדלקמן: "נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, הוא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול פנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונה וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות. אולם כשרות זו מוגבלת ומסויגת בסעיף עצמו, התוחם את גבולותיה לעניינים הנוגעים להחזקתו התקינה וניהולו של הבית המשותף". (הדגשה שלי א.ש.).

נציגות הבית מוסמכת, אפוא, לטפל בכל העניינים הנוגעים להחזקתו, לתפקודו ולשימושיו של הרכוש המשותף.

14. על אף האמור לעיל, אין כל מניעה שבעלי דירות יסמיכו את חברי הנציגות לפעול בשמם כשולחיהם בכל עניין אחר, אך במצב דברים זה, אין המדובר בפעולות הנציגות ככזו, אלא בפעולות שלוח, המחייבת ומזכה את השולח על פי חוק השליחות. ראה לעניין זה ע"א 98/80, נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ ואח', פ"ד (לו) 21, 22.

"חוק המקרקעין מעניק מספר כוחות לנציגות הבית המשותף. מכאן, שנציגות זו היא אישיות משפטית. אישיות זו פועלת באמצעות האורגן שלה, דהיינו, בעלי הדירות, שנבחרו לכהן כחברי נציגות. הכוחות שחוק המקרקעין העניק לנציגות מוגבלים הם, ועל כן אישיותה המשפטית וכשרותה המשפטית של הנציגות מוגבלת היא. פעולת האורגנים בתחום, שיועד לנציגות על ידי חוק המקרקעין, היא בעלת נפקות משפטית כפעולת הנציגות. פעולה מחוץ לכוחות האמורים אינה בעלת נפקות כפעולת הנציגות, אך היא עשויה להיות בעלת השלכות משפטיות מכוח הדין הכללי כך, למשל, חוזה, שנכרת, על ידי הנציגות במסגרת הכוחות שחוק המקרקעין מעניק לנציגות, הוא בעל נפקות כפעולת נציגות, ועל כן הוא מחייב את כל בעלי הדירות, בין אלה שהסכימו לכך ובין אלה שהתנגדו לאותו חוזה. לעומת זאת, חוזה, שנכרת על ידי הנציגות מחוץ למסגרת שחוק המקרקעין מעניק לנציגות, אינו משקלל פעולת נציגות, ואין הוא מחייב אלא אותם בעלי דירות, שהעניקו הרשאה – אם אכן הרשאה כאמור הוענקה ליחידים, המהווים את אורגן הנציגות לכרות אותו חוזה. בהעדר הרשאה כאמור אין בעלי הדירות מהווים צד לאותו חוזה". (הדגשה שלי. א.ש.).

ראה גם ע"א 646/88, קבלני ירושלים בע"מ ואח' נ' בודנר ואח' (פורסם במאגרים משפטיים).

15. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל בעלי הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

16. סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית (להלן: "התקנון המצוי") קובע כדלקמן: "(א) החלטות של האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא היה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

17. הנה כי כן, מחובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות "להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג", ואין זה מחובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות שהוצאה שלא לצורך אחת מן המטרות המנויות בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין לעיל, אלא אם כן נתן את הסכמתו לכך.

18. עוד עולה מכל האמור לעיל כי הכספים המשולמים ע"י בעלי הדירות בבית בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין והמופקדים בקופת הנציגות נועדו, אפוא, לצורך החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף בבית, ועל נציגות הבית וחבריה לעשות שימוש בכספים אלה למטרות אלו בלבד אלא אם קיבלו את הסכמת כל בעלי הדירות בבית לכך שיעשה שימוש אחר בכספים אלה.

19. סעיפים 65, 69 ו- 58 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לתקנון המצוי הנ"ל, חלים אף על בתים שטרם נרשמו כבתים משותפים, אך ראויים להירשם ככאלה, כגון הבית מושא הליך זה, מכוח הוראות סעיפים 77ב ו- 77ג לחוק המקרקעין.

20. על רקע סעיפי החוק והפסיקה שהובאה לעיל, נבחן להלן את טענות הצדדים.

מן הכלל אל הפרט

21. מתצהירו של נעמן עולה כי מצבו של הרכוש המשותף של הבית היה ירוד ביותר, והוא סבל מבלאי מואץ בשל קרבתו לים. עוד העיד נעמן על תקלות חוזרות ונישנות במערכות החשמל והמים המשותפת של הבית שנגרמו בשל העדר הפרדה בין מערכות החשמל והמים של הבית ואשר הצריכו, בהמלצת מומחה שהוזמן ע"י נעמן, על בניית פיר חיצוני בחלל מדרגות הבית. כן העיד נעמן על בעיות אינסטלציה, ונזילות בארונות החשמל של הבית, שבעטיים נאלצה חברת החשמל לנתק את זרם החשמל לבית (ראו סעיפים 31,

33 ו - 154 לתצהירו של נעמן). בנוסף הצהיר נעמן אודות סדקים בקירותיו החיצוניים של הבית וטיח מתקלף (ראו סעיף 50 לתצהירו של נעמן).

התובע 1, אישר בעדותו, כי מצבו של הרכוש המשותף של הבית היה ירוד ביותר (פרוטוקול מיום 02/05/18, עמ' 5, שורות 32-40), ולמעשה אין מחלוקת בין הצדדים בעניין זה.

עוד עולה מתצהירו של נעמן כי לבית היתר בניה ביחס לשתי קומות מתוך שמונה קומות בלבד (ראו סעיפים 33 ו - 53 לתצהירו של נעמן), וכי על אף העובדה שהבית נבנה לפני למעלה מ - 40 שנה הוא טרם נרשם כבית משותף (ראו סעיף 24 לתצהירו).

על רקע דברים אלה, סבר נעמן כי נכון יהיה לבצע פרויקט תמ"א 38 בבית באמצעות יזם שעמו יתקשרו בעלי הדירות בבית אשר יהיה רשאי לבנות יחידות דיור נוספות בבית ובתמורה לכך יפעל לחיזוק הבית, ביצוע עבודות שיפוץ בבית ולתיקון הליקויים ברכוש המשותף, להרחבת הדירות הקיימות, לבניית מעלית חדשה לבית, לרישום הבית כבית משותף ולהוצאת היתר בניה לכלל הקומות בבית (ראו סעיף 56 לתצהירו). עדותו זו של נעמן בתצהירו לא נסתרה.

22. נעמן נבחר לכהן כיו"ר נציגות הבית בהחלטת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית (11 מתוך 21 בעלי דירות שנכחו באסיפה) שהתכנסה ביום 09/01/12 בה נדונה אף סוגיית נושא "שיפור מצבו הפיזי של הבניין", והוחלט בהחלטת הרוב כדלקמן: (ראו נספח ג' לתצהירו של נעמן):

"1.1 הועד ילמד את נושא תמ"א 38, ויביא את העניין להחלטת הדיירים באספה שתתקיים בעתיד.

1.2 בעניין האפשרות לפינוי בינוי הוחלט כי הועד ילמד את הנושא ויביא את העניין להחלטת הדיירים באספה שתתקיים בעתיד.

1.3 בעניין שיפוץ הבניין בעזרת העירייה הוחלט כי הוועד ילמד את הנושא ויביא כנ"ל להחלטת הדיירים."

23. באסיפה הכללית שהתכנסה ביום 10/07/13 נבחר שוב נעמן ברוב קולות כיו"ר נציגות הבית וכן נדונו באסיפה זו, בין היתר, שני הנושאים הבאים: "טיפול במצבו הירוד של הבניין" וכן "דיון בתמ"א 38" (ראה נספח ד' לתצהירו של נעמן). כעולה מהפרוטוקול, הציג נעמן את עמדתו באשר לשני נושאים אלה כדלקמן:

"שמעון נעמן מציג את המסקנה אליה הגיע, שעל מנת להפוך את הבניין לחוקי עם היתר בניה כדיון, יש צורך בביצוע תמ"א 38. דבר זה פותר גם את העדר היתר הבניה, גם את בעיית ההכרח להפריד בין רשת החשמל והמים, גם חיזוק מפני רעידות אדמה, וגם איטום מפני מי גשמים וגם שיפוץ מראה הבניין."

כן נשמעו, כעולה מהפרוטוקול האמור, דעות נוספות: חלק מבעלי הדירות סברו כי די בשיפוץ הבית ללא צורך בביצוע פרויקט תמ"א 38. אחרים סברו כי יש לפעול בהליך של פרויקט פינוי בינוי לבית. בסופו של יום הוחלט ברוב קולות כי יוקמו שני צוותי עבודה מקרב בעלי הדירות בבית:

"צוות א' - שיבדוק לעומק את האפשרות של פינוי בינוי ושל תמ"א 38/2."

צוות ב' - שימשיך ויקדם את תמ"א 38/1."

עוד הוחלט: **"ברוב של 15 דירות מול 7 מתנגדים להשתמש בכספי הוועד כדי למצות את בדיקת התכנות ביצוע תמ"א 38, ללא הגבלה בסכום."**

24. נעמן נמנה עם החברים בצוות עבודה ב', ובהסתמך על החלטות האסיפה הכללית מיום 09/01/12 ומיום 10/07/13 החל לערוך בדיקות להיתכנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 לבית באמצעות פניה למומחים שונים: בדיקת בטונים, בדיקת יסודות הבית, פניה לקונסטרוקטור, ייעוץ משפטי (ראו סעיף 143 לתצהירו של נעמן), ופניה לאדריכל (ראו סעיף 149 לתצהירו של נעמן).

25. לטענת התובעים אין ליתן כל משקל ראייתי להחלטות שהתקבלו באסיפות הכלליות מיום 09/01/12 ומיום 10/07/13 מאחר ופרוטוקולי האסיפות אינם נושאים את

חתימות בעלי הדירות שנכחו באסיפה. עוד טוענים התובעים כי נושא שימוש בכספים בקופת הנציגות לטובת בדיקת התכנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית כלל לא היה חלק מרשימת הנושאים שהובאו על סדר יומה של האסיפה מיום 10/07/13, וכי הוא התווסף ע"י נעמן כמי שערך את המסמך. עוד טענו התובעים כי פרוטוקול האספה מיום 10/07/13 אינו חתום ע"י עו"ד ששון שנכח באספה זו, זאת בניגוד לאספה שקדמה לה מיום 09/01/12 אשר נחתמה על ידו, ואף מטעמים אלה אין ליתן משקל ראיתי להחלטות שהתקבלו באסיפה מיום 10/07/13.

אין בידי לקבל טענות אלו: בשני הפרוטוקולים מופיעה רשימת בעלי הדירות שנכחו באסיפה, ורשימת הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. כן נרשמו ההחלטות שהתקבלו תוך ציון מספר בעלי הדירות שהיו בעד ונגד ההחלטות שהתקבלו. בפרוטוקול האספה מיום 10/07/13 אף נרשמו דברי בעלי הדירות שנאמרו באסיפה.

כמו כן, על סדר היום ביחס לאספה הכללית מיום 10/07/13 נרשם כי יכול ויידון "כל נושא אחר שיוסכם על הנוכחים". מפרוטוקול אסיפה זו עולה כי נושא השימוש בכספי הנציגות לטובת קידום הפרויקט עלה - ראה דברי התובע 1 בסעיף 37 לפרוטוקול האמור: "מתנגד שכספי ועד הבית יבוצו על תשלום שכ"ט וליועצים, מהנדסים וכד". מקובלת עלי טענת הנתבעים כי אף התקבלה החלטה, בעניין זה, כפי שנרשמה בפרוטוקול האמור.

כמו כן, אין כל חובה על פי דין שבעלי הדירות יחתמו על פרוטוקול האסיפה. כך גם אין כל חובה על פי בדין כי עו"ד יחתום על פרוטוקולים אלה.

נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת התובעים כנגד קבילותם של הפרוטוקולים, ולקבוע כי האמור בפרוטוקולים אלה לא נסתר.

26. עוד עולה מהראיות שהוגשו לפני כי נעמן הגיש בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית, במסגרתה התבקשה, בין היתר, תוספת של בניית יחידות דיור חדשות בבית (ראו סעיפים 103, 104 ונספח ג' לנספח יג' לתצהירו של נעמן). הוועדה המקומית דחתה בקשה זו בהחלטתה מיום 27/04/15. על החלטה זו הגיש נעמן ערר לוועדת הערר המחוזית אשר נדחה ביום 28/03/16 (החלטת וועדת הערר המחוזית צורפה כנספח ד' לתצהירו של התובע 1).

27. נעמן הודה בתצהירו כי עשה שימוש בכספים שהופקדו בקופת נציגות הבית לטובת ביצוע בדיקות היתכנות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית ולטובת הגשת הבקשה להיתר בניה, כמפורט לעיל (ראו סעיפים 38 ו- 151 לתצהירו).

28. מחקירתו הנגדית של נעמן עלה כי המדובר בכספי מיסי ועד הבית השוטפים ששולמו ע"י בעלי הדירות בבית וכן בכספים נוספים ששולמו ע"י בעלי הדירות בבית לטובת תיקוני ליקויי אינסטלציה בבית (ראה פרוטוקול מיום 02/05/18, עמ' 15, שורות 2-7):

"תראה אני לא גביתי אפילו אגורה אחת... נוספת על תמ"א 38. היו דמי וועד קבועים, דירות של שלושה חדרים שילמה 248 ₪, דירה של ארבעה חדרים שילמה 286 ₪ לא אני החלטתי עליהם... בנוסף, הייתה החלטת דיירים שלא קשורה אלי בכלל לאסוף כסף עבור שיפוץ הצנרת שכל רגע התפוצץ לנו שם צינור, 7000 ומשהו שקלים זה עבור דירות של ארבעה חדרים ו- 5000 ומשהו שקלים זה עבור דירות שלוש חדרים".

29. אף מחקירתו הנגדית של התובע 1 עלה כי נעמן עשה שימוש בכספי הנציגות שיועדו לצורך תיקוני אינסטלציה בבית לטובת בדיקת ההתכנות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית. ראה פרוטוקול מיום 02/05/18, עמ' 5, שורות 40-41:

"הייתה בעיה של חשמל ומים משלא הייתה הפרדה. יש טונה של בעיות. גייסנו כסף במיוחד בשביל זה 7,000 ₪ מכל דירה על מנת לעשות את זה ובמקום לעשות את זה הוא בזבז את הכסף על תמ"א".

30. הנה כי כן, הוכח בפני כי נעמן עשה שימוש בכספים שיועדו לתחזוקתו השוטפת של הבית ולתיקון לקויים שהתגלו בו (להלן: "כספי קופת הנציגות") לטובת בדיקת היתכנות וקידום פרויקט תמ"א 38 בבית.

31. כאמור, מוסמכת נציגות הבית לטפל בכל העניינים הנוגעים להחזקתו, לתפקודו ולשימושו של הרכוש המשותף. בדיקות היתכנות לביצוע פרויקט תמ"א 38 במסגרתה יוקצו ליזם חיצוני או לבעלי הדירות בבית, ככל שמבקשים לבצע הפרויקט בעצמם, זכויות ברכוש המשותף לבניית יחידות דיור חדשות, כפי המקרה דנן, אינן מהוות "עניינים הנוגעים להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" ואינן נכנסות להגדרה של הסמכות שהוענקה לנציגות הבית (ראה פסק הדין בעניין קדמת לוד לעיל).
32. ויוטעם, אמנם במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 מבוצעות עבודות ברכוש המשותף לצורך תחזוקתו לרבות טיפול בליקויים שונים, ועדיין אין בכך כדי להפוך את ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית או בדיקת היתכנות לביצועו, "תחזוקה שוטפת" של הרכוש המשותף.
33. זאת ועוד, בנסיבות אלה בהן עסקינן בפעולות שיש בהן לשנות זכויות קנייניות של בעלי הדירות בבית, הרי שלא די בהחלטת רוב של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית ונדרשת הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות (ראה סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי לעיל). ודוק, במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 מוספות לבית דירות נוספות, מה שגורם לדילול זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות בבית.
34. כפועל יוצא, ובשים לב לכך שבקופת הנציגות מופקדים כספים המשולמים על ידי בעלי הדירות בבית לצורך תחזוקתו השוטפת, הרי שאין בסמכות נציגות הבית ואף לא בסמכות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית לעשות שימוש בכספים אלה שלא לטובת תחזוקתו השוטפת של הרכוש המשותף של הבית. בדיקת היתכנות לביצוע פרויקט תמ"א 38 לבית, אינה נכללת, כאמור, באותם עניינים הנוגעים לתחזוקתו השוטפת של הבית.
35. טענת נעמן כי בעלי הדירות סירבו לבצע עבודות שיפוץ בבית לצורך תיקון הליקויים שהתגלו ברכוש המשותף, לא הוכחה, וממילא, אין בכך כדי להצדיק קידום פרויקט תמ"א 38 ושימוש בכספי קופת הנציגות לשם כך, ללא הסכמת כל בעלי הדירות. נציגות הבית המשותף רשאית הייתה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד אלו שסירבו לבצע עבודות שיפוץ ותחזוקה הכרחיות ברכוש המשותף.
36. צידוק נוסף לקידום תמ"א 38 בבית, מצא נעמן בהצעות המחיר הגבוהות שקיבל, לטענתו, מקבלנים לצורך ביצוע עבודות השיפוץ, ואף צירף לתצהירו הצעות אלה (ראו נספחים ז' - יא' לתצהירו של נעמן). ואולם, אף אם היה מוכח כי ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית היה מוזיל את עלויות ביצוע שיפוץ הבית, כנטען על ידי הנתבעים ואשר לא הוכח, אין בכך כדי להצדיק קידום פרויקט תמ"א 38 ושימוש בכספי קופת הנציגות ללא הסכמת כל בעלי הדירות.
- האם ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות לבדיקת היתכנות פרויקט תמ"א 38 בבית והוצאת כספים לשם כך מקופת הנציגות?**
37. נעמן הצהיר כי 19 מתוך 24 בעלי דירות חתמו על ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר המסמך אותו, בין היתר, "לבצע כל פעולה לצורך הקמת פרויקט תמ"א 38" בבית (עותק מייפוי הכוח סומנו חלק מנ' 1). עוד הצהיר נעמן כי 4 בעלי דירות (ביניהם התובע מס' 4) ביטלו את ייפוי הכוח שנתנו לו, ואולם ביטול זה נעשה שלא כדין (ראה סעיף 98 לתצהירו).
38. התובעים טענו מנגד כי ייפוי הכוח שמכוחם הוסמך נעמן, לכאורה, לבצע את בדיקת ההיתכנות, ניתנו לנעמן ע"י בעלי דירות תושבי חוץ שכלל לא הבינו על מה חתמו, ומבלי שהוסבר להם תוכן האמור בייפוי הכוח ומהותו.
39. לא מצאתי טעם לדון במחלוקת זו שבין הצדדים בשים לב לכך שגם אם יש בידי נעמן 19 ייפוי כוח, כנטען על ידו, אין בהם כדי לחייב את שאר בעלי הדירות, שלא נתנו לנעמן ייפוי כוח המסמך אותו לקדם בשם בדיקת היתכנות הפרויקט ושימוש בכספי הנציגות לשם כך.
40. ויוטעם, בהתאם להלכת קדמת לוד לעיל, אין מניעה כי בעלי דירות יסמיכו את נעמן לפעול בשמם כשולחיהם לעניין ביצוע בדיקות היתכנות לביצוע פרויקט תמ"א 38, אך

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

159/15

מפקחת על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

במצב דברים זה, פעולותיו של נעמן בהקשר זה, אינן פעולות הנוגעות לתפקידו כיו"ר נציגות, אלא בפעולות שלוח המחייבות ומזכות את השולח, הם בעלי הדירות שהסמיכו, על פי הנטען, את נעמן לפעול בשמם, על פי חוק השליחות.

41. נוכח כל האמור לעיל, ומשהוכח כי לא כל בעלי הדירות בבית נתנו את הסכמתם לביצוע בדיקות היתכנות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית והוצאת כספים מקופת הנציגות לשם כך, מוצאת אני לקבוע כי נעמן חרג מסמכותו כיו"ר נציגות הבית עת עשה שימוש בכספי הנציגות לטובת קידום הפרויקט, וכי הוא לא היה רשאי לעשות כן בהעדר הסכמת כל בעלי הדירות לכך.

סכום הכספים שהוצא מקופת הנציגות לטובת בחינת היתכנות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית

42. התובעים טענו כי סכום ההוצאות שהוצא מקופת הנציגות לטובת בדיקת היתכנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית וקידומו עומד על סך של 158,137 ₪. לצורך הוכחת סכום זה צורפו לתצהירים מטעם תובעים מס' 1 ו- 3 (להלן: "תצהירי התובעים") קבלות וחשבוניות, ואלה יפורטו להלן:

- חשבונית מס/קבלה 4090898 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 752 ₪ עבור "תמ"א 38 בניצה 4" מיום 21/05/14.
- חשבונית מס/קבלה 4089634 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 228 ₪ עבור "תמ"א 38 בניצה 4" מיום 13/10/13.
- חשבונית מס/קבלה 4089523 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 106 ₪ עבור "תמ"א 38 בניצה 4" מיום 17/09/13.
- חשבונית מס/קבלה 4090517 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 1,864 ₪ עבור "תמ"א 38 בניצה 4" מיום 11/03/14.
- חשבונית מס/קבלה 4090280 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 594 ₪ עבור "תמ"א 38 בניצה 4" מיום 28/01/14.
- חשבונית מס/קבלה 4092085 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 1,175 ₪ עבור "תמ"א 38 בניצה 4" מיום 28/12/14.
- חשבונית מס/קבלה 4092427 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 999 ₪ עבור "תמ"א 38 בניצה 4" מיום 26/02/15.
- חשבונית מס/קבלה 6453 מאת מלי פרסומים - פרסומי חוק תכנון ובניה בסך של 7,080 ₪ מיום 01/02/15.
- חשבונית מס/קבלה 02/114465 מאת אריה פלנר - הנדסה אזרחית בע"מ בסך של 6,000 ₪ עבור "חשבון חלקי מספר 2 תכנון תנועה וחניה רחוב ניצה 4 נתניה" מיום 19/05/15.
- חשבונית מס/קבלה מאת ארט מודלינג בסך של 354 ₪ מיום 09/01/14.
- קבלה מס' 0431 מאת מנואל אפשטיין - אדריכלים ובוני הרים בסך של 23,600 ₪ עבור "על החשבון במסגרת תמ"א 38 בבניין שדרות ניצה 4 נתניה" מיום 02/01/14.
- חשבונית מס/קבלה 02/114401 מאת אריה פלנר - הנדסה אזרחית בע"מ בסך של 2,000 ₪ עבור "מקדמת תכנון תנועה וחניה רח' ניצה 4 נתניה" מיום 15/12/14.
- קבלה מס' 0426 מאת מנואל אפשטיין - אדריכלים ובוני הרים בסך של 11,800 ₪ עבור "על חשבון תכניות בבניין שדרות ניצה 4 נתניה" מיום 09/12/13.
- קבלה מס' 0349 מאת מנואל אפשטיין - אדריכלים ובוני הרים בסך של 11,700 ₪ עבור "הזמנת תכנון תמ"א 38" מיום 12/02/13.
- קבלה מס' 3635 מאת ועדה מקומית לתכנון ובניה נתניה בסך של 188 ₪ עבור "אגרות והיטלים" מיום 23/12/13.

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

159/15

מפקחת על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

- חשבונית מס/קבלה 1770 מאת ארט מודלינג בסך של 1,475 ₪ עבור "הכנת הדמיה לבניין" מיום 08/11/13.
- חשבונית מס/קבלה 1771 מאת ארט מודלינג בסך של 1,475 ₪ עבור "הדמיות לבניין בניצה 4" מיום 16/12/13.
- קבלה מס' 23562 מאת גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות בסך של 5,800 ₪ עבור "ביצוע מיפוי במבנה ברחוב שד' ניצה 4 נתניה" מיום 28/01/13.
- חשבונית מס' 100357 מאת אגסי רימון מהנדסים בע"מ בסך של 9,652.50 ₪ עבור "דוח ביסוס פרויקט תמ"א 38 ניצה 4 נתניה" מיום 30/05/13.
- חשבונית מס' 100379 מאת אגסי רימון מהנדסים בע"מ בסך של 9,735 ₪ עבור "דוח ביסוס פרויקט תמ"א 38 ניצה 4 נתניה" מיום 08/07/13.
- חשבונית מס/קבלה 14308 מאת מודדי השרון בע"מ בסך של 885 ₪ מיום 05/01/14 (בטבלה שצורפה לתצהירי התובעים צוין סכום זה כסכום שהוצא פעמיים, ואולם בדיקה מול חשבונית המס והקבלה העלתה כי עסקינן בהוצאה אחת בסך של 885 ₪).
- קבלה מס' 14256 מאת מודדי השרון בע"מ בסך של 2,360 ₪ מיום 11/03/14.
- חשבונית מס' 7895 מאת דואני יצחק בע"מ מכון העתקות בסך של 55 ₪ מיום 31/08/12.
- חשבונית מס/קבלה 100123 מאת אילן לביא בע"מ בסך של 750 ₪ עבור "יעוץ בטיחות" מיום 15/10/12.
- חשבונית מס/קבלה 4087886 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 615 ₪ מיום 12/11/12.
- חשבונית מס/קבלה 100119 מאת אילן לביא בע"מ בסך של 750 ₪ עבור "יעוץ בטיחות" מיום 18/09/12.
- חשבונית מס/קבלה 5147 מאת שאול ברטיש בסך של 4,720 ₪ עבור "הכנת מפה מצבית" מיום 03/10/12.
- חשבונית מס/קבלה 4608 מאת שאול ברטיש בסך של 4,500 ₪ עבור "מחשוב גרמושקה" מיום 22/10/12.
- חשבונית מס/קבלה 4087723 מאת סופר קו בע"מ - המרכז לצילומים ודפוס דיגיטלי בסך של 381 ₪ מיום 15/10/12.
- קבלה מס' 25064 מאת דואני יצחק בע"מ מכון העתקות בסך של 55 ₪ מיום 15/10/12.
- חשבונית מס/קבלה 4802 מאת שאול ברטיש בסך של 3,000 ₪ עבור "השלמת מדידות" מיום 10/07/13.
- חשבונית מס/קבלה 4732 מאת שאול ברטיש בסך של 3,000 ₪ עבור "תוספת מדידות לפי דרישת האדריכל" מיום 01/05/13.
- חשבונית מס 3165 מאת פרמקו בע"מ בסך של 5,850 ₪ עבור "מקדמה על שכר טרחה לתכנון חיזוק לבניין על פי תמ"א 38" מיום 03/02/13.
- חשבונית מס/קבלה 0147 מאת אריאלה ששון עו"ד בסך של 1,771 ₪ עבור "אגרת נוטריון" מיום 21/06/13.
- חשבונית מס 0511 מאת עו"ד שלום ששון בסך של 1,309 ₪ עבור "אגרת נוטריון" מיום 21/06/13.
- חשבונית מס/קבלה 0512 מאת עו"ד שלום ששון בסך של 900 ₪ עבור "ייעוץ משפטי" מיום 21/06/13.

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

159/15

מפקחת על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

- חשבונית מס/קבלה 0540 מאת עו"ד שלום ששון בסך של 569 ₪ עבור "אגרת נוטריון" מיום 06/11/12.

43. בכל הקבלות/חשבוניות שפורטו לעיל צוין כי הסכומים נתקבלו מאת "ועד הבית ניצה 4" ומחשבון נציגות הבית בבנק המזרחי, ובחלקן צוין אף מספר סניף הבנק (422) ומספר חשבון הנציגות (41755). בחקירתו הנגדית אישר נעמן כי אלו פרטי חשבון הנציגות (פרוטוקול מיום 02/05/18, עמ' 16, שורות 44-46)

הסכומים הנ"ל, והמטרה שלמה הוצאו - בדיקת היתכנות וקידום פרויקט תמ"א 38 בבית, לא נסתרו ע"י הנתבעות וסכומם הכולל עומד על סך של 128,047.50 ₪.

44. בטבלה שצורפה לתצהירי התובעים (נספח א'1) צוינו שתי חשבוניות נוספות. האחת, צוינה בסעיף 14 בטבלה, על סך של 11,800 ₪ מאת מנואל אפשטיין - אדריכלים ובוני ערים. השנייה, צוינה בסעיף 36 בטבלה, על סך של 1,475 ₪ מאת מודדי השרון בע"מ, ואולם לא ראיתי עותק מחשבוניות אלה במצורף לשאר החשבוניות והקבלות שהוגשו. משכך, לא מצאתי לראות בסכומים הנ"ל כסכומים שהוצאו מקופת הנציגות, כנטען.

45. הצהרת נעמן בתצהירו, כי מהמועד בו הוגשה על ידו הבקשה להיתר לביצוע הפרויקט בוועדה המקומית, 03/04/2014, שולמו כל ההוצאות הנוגעות לקידום הפרויקט מחשבון נאמנות של קבוצת משקיעים שהייתה מעוניינת בקידום הפרויקט (ראה סעיף 150 לתצהירו), ומשכך כל הסכומים המופיעים בקבלות הנ"ל מהמועד האמור הוצאו מחשבון הנאמנות לא נתמכה בשום ראיה.

נהפוך הוא, טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם החשבוניות והקבלות לעיל בשים לב לכך שעולה מהן, כאמור, כי הסכומים הנקובים בהן נתקבלו מאת נציגות הבית מפרטי חשבון בנק הנציגות אותם אישר נעמן, כאמור, בחקירתו הנגדית. זאת למעט, חשבונית מס/קבלה 83 מאת גדרון, גלקין, גולן משרד עורכי דין בסך של 15,930 ₪ עבור "שכר טרחה בגין ליווי משפטי", מיום 09/06/15, ששוכנעתי לגביה כי היא שולמה מקופת הנאמנות, שכן צוין בה כי הסכום האמור התקבל מאת עו"ד ששון שלום באמצעות "קבוצת נעמן", וכי הסכום הנקוב בה שולם מחשבון אחר מחשבונה של הנציגות.

בחקירתו הנגדית העיד נעמן כי "קבוצת נעמן" היא קבוצת משקיעים המעוניינת בקידום ובביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית (פרוטוקול מיום 02/05/18, עמ' 15, שורות 37-49 וכן עמ' 38 שורות 1-8). עדותו זו לא נסתרה.

46. בתצהירו, הצהיר נעמן כי סך כל הכספים שהוצא מקופת הנציגות לטובת בדיקת ההתכנות עמד על 55,454 ₪ (ראה סעיף 151 לתצהירו של נעמן). לצורך הוכחת הסכום האמור צירף נעמן לתצהירו שני מסמכים: האחד, "דו"ח כספי מבוקר ליום 31/12/13" (נספח ט"ו לתצהירו של נעמן) והשני, "דו"ח כספי מבוקר ליום 31/12/14" (נספח ט"ז לתצהירו של נעמן) שנערכו, כעולה מהאמור בהם, ע"י רואה חשבון ירון כהן.

סכום ההוצאות שהוצא מקופת הנציגות לטובת פרויקט התמ"א ואשר צוין בנוגע לשנת 2013 עומד על סך של 31,188 ₪ לפי הפירוט הבא: ייעוץ קרקע בסך של 19,388 ₪ ו - אדריכלות בסך של 11,800 ₪.

סכום ההוצאות שהוצא מקופת הנציגות לטובת פרויקט התמ"א ואשר צוין בנוגע לשנת 2014 עומד על סך של 25,954 ₪ לפי הפירוט הבא: אדריכלות בסך 23,600 ₪, מהנדס בסך 2,000 ₪ והדמיה בסך 300 ₪.

סכום ההוצאות הכולל עומד, אפוא, בהתאם לדוחות אלה על סך של 57,142 ₪. לא ברור מהדוחות בהסתמך על אילו מסמכים מבוססים הסכומים הנ"ל, ורואה החשבון שערך, לכאורה, דוחות אלה לא הובא לעדות, והוא לא נחקר על דוחות אלה בחקירה נגדית. אי הבאת רואה החשבון לעדות פועלת כנגד הנתבעים. ראה לעניין זה ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד לה (1), 736: "... כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת כנגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וכל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי

בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר כנגד מי שנימנע מהצגתה".

יתירה מכך, הסכום הכולל שהוצא מקופת הנציגות בהתאם לדוחות עליהם נסמך נעמן גבוה מהסכום עליו הצהיר נעמן (סך של 57,142 ₪ בהתאם לדוחות לעומת סך של 54,454 ₪ עליהם הצהיר נעמן).

47. נוכח כל האמור לעיל, לא מצאתי לקבל את גרסת נעמן באשר לסכום שהוצא מקופת הנציגות לטובת בדיקת היתכנות פרויקט תמ"א 38 בבית, ומצאתי לקבוע כי הסכום הכולל שהוציא נעמן לטובת הפרויקט האמור, בהסתמך על סכומי הקבלות/החשבוניות הנ"ל, אשר לא נסתרו, עומד על סך של 128,047.50 ₪.

השבת הכספים לקופת הנציגות

48. התובעים עותרים, כאמור, להשבת הכספים שהוציא נעמן לטובת בחינת היתכנות וקידום פרויקט תמ"א 38 לקופת הנציגות.

49. עסקינן בתביעה אישית של התובעים כנגד הנציגות וכנגד נעמן, שכיהן כיו"ר הנציגות בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי התובעים מייצגים את שאר בעלי הדירות בבית בתביעה זו.

50. כמו כן, אף אחד מבין מבעלי הדירות האחרים בבית, גם אלו שלכאורה חזרו בהם מייפוי הכוח שנתנו לנעמן וטוענים כנגד תוקפם, לא הצטרף לתביעה (פרט לתובע מס' 4, ועל כך דיון בהמשך). למעשה, התובעים כלל לא פרטו באילו בעלי דירות המדובר, ואף לא הביאו בעלי דירות אלה או חלק מהם לעדות. טענת התובעים בהקשר זה נותרה עלומה, ולא הוכחה.

51. בנסיבות אלה, בעלי הדירות שלא הצטרפו לתביעה, וחתמו על ייפוי כוח לטובת נעמן "לצורך הקמת פרויקט תמ"א 38" (כלשון האמור בייפוי הכוח), נחזים להיות כמי שהסכימו לפעולותיו של נעמן, ובכלל זה להוצאת כספים מקופת הנציגות לטובת קידום פרויקט תמ"א 38 בבית.

52. לפיכך, עלי לבחון אם התובעים זכאים להשבת חלקם היחסי בעלות בחינת היתכנות וקידום ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית. נבחן זאת, ביחס לכל אחד מהתובעים:

תובעים 1-3

53. הנתבעים טענו בסיכומיהם כי מחקירתו הנגדית של התובע מס' 1 עלה כי הוא היה מעונין, לפחות, בתחילת הדרך בקידום פרויקט תמ"א 38, וכי מחקירתו הנגדית של התובעת מס' 3 עלה כי היא מסכימה לביצוע פרויקט תמ"א 38 (גם אם במתכונת שהוצעה ע"י הנתבעים), ומשכך יש לראותם כמי שהסכימו לשאת בחלקם היחסי בהוצאות שהוצאו מקופת הנציגות לצורך בדיקת היתכנות פרויקט תמ"א 38 בבית.

54. אין בידי לקבל טענות אלה. מחקירתו הנגדית של התובע מס' 1 עלה כי בתחילה אמנם שיתף פעולה עם נעמן על מנת לבחון ביצוע פרויקט תמ"א 38, ואולם כבר בשנת 2008 סבר כי הסיכוי לכך הוא נמוך והתנגד לביצוע הפרויקט (פרוטוקול מיום 02/05/18, עמ' 5, שורות 15-18). העובדה כי בתחילת הדרך התובע מס' 1 שיתף פעולה עם נעמן אינה מעידה על הסכמתו לפעול לבדיקת היתכנות הפרויקט והוצאת כספים מהקופה הציבורית לשם כך.

55. באשר לנטען ביחס לתובעת מס' 3, עלה מעדותה כי היא אמנם מסכימה עקרונית לביצוע פרויקט תמ"א 38 שמהותו חיזוק הבית בלבד (פרוטוקול מיום 02/05/18, עמ' 3, שורות 43-44), ואולם מעדותה עלה כי הסכמתה זו הותנתה בכך שהתשלומים לצורך קידום הפרויקט וביצועו יושתו על יזם חיצוני ולא על ידי בעלי הדירות בבית (עמ' 4, שורות 32-33).

56. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי תובעים אלה, וכן תובע מס' 2 (בעל זכויות בדירה במשותף עם התובעת מס' 3) חתמו על ייפוי כוח בלתי חוזר המסמיך את נעמן לפעול

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

159/15

מפקחת על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

בשם לקידום פרויקט תמ"א 38 בבית לרבות הוצאות כספים הנדרשת לצורך כך מכספי קופת הנציגות.

57. נוכח האמור לעיל, לא שוכנעתי כי ניתנה הסכמת התובעים 1-3 לבדיקת היתכנות לביצוע הפרויקט והוצאת כספים מקופת הנציגות. משכך, מצאתי להורות לנעמן להשיב לתובע 1, ולתובעים 2-3, את חלקם היחסי בכספים אלה.

תובע מס' 4

58. נעמן הצהיר כי התובע מס' 4 חתם על ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר המסמך את נעמן לפעול בשמו לקידום פרויקט תמ"א 38 בבית, אך בסמוך לאחר מכן חזר בו מייפוי הכוח, וייפוי הכוח בוטל באמצעות פעולות ביטול שבוצעו ע"י נוטריון (סעיפים 98 ו-99 לתצהירו של נעמן) (ייפוי הכוח עליו חתם התובע מס' 4 צורף כחלק מנ"4).

59. לטענת נעמן, ייפוי הכוח שנתן התובע מס' 4 לנעמן בוטל שלא כדין, ואולם נעמן לא הביא כל פירוט/נימוק באשר לטענה זו, וזו ממילא לא הוכחה.

60. כן לא הובא כל פירוט באשר למועד בו בוטל ייפוי הכוח, ולא ברור אם בוטל לאחר שכבר הוצאו כספים מקופת הנציגות אם לאו. כל שנאמר בהקשר זה כי ייפוי הכוח בוטל בסמוך למועד בו ניתן לנעמן.

61. משהודה נעמן כי ייפוי הכוח שניתן לו ע"י התובע 4 בוטל בסמוך למועד בו ניתן, ושעה שטענת נעמן כי הביטול נעשה שלא כדין נותרה עלומה, וממילא לא הוכחה, יש לראות את תובע מס' 4 כמי שלא נתן הסכמתו לבדיקת היתכנות וקידום פרויקט תמ"א 38 בבית, והוצאת כספים מקופת הנציגות לשם כך. משכך, מצאתי להורות לנעמן להשיב לתובע מס' 4 את חלקו היחסי בהוצאת כספים אלה.

תובע מס' 6

62. נעמן הצהיר כי אמו של התובע 6, הגב' לידיה מימון ז"ל, חתמה על ייפוי כוח לטובתו המסמך אותו "לבצע כל פעולה לצורך הקמת פרויקט תמ"א 38" בבית (ראה סעיף 6 לייפוי הכוח, צורף כחלק מנ"1), וכי ייפוי כוח זה לא בוטל.

63. מפרוטוקול אסיפת בעלי הדירות בבית מיום 10/07/13 (צורף כנספח ד' לתצהירו של נעמן) עולה כי המנוחה נתנה הסכמתה לביצוע הפרויקט, וביקשה דירה חלופית בעת ביצוע העבודות נוכח מצבה הבריאותי: **"אני דורשת ערבות בנקאית לביצוע במקרה של פרויקט תמ"א 38. בשל מצבה הבריאותי"**.

64. ייפוי הכוח, כעולה ממנו, נחתם ביום 03/04/13 בסמוך לתקופה בה הוצאו הכספים מקופת הנציגות לטובת קידום הפרויקט (ראה קבלות וחשבוניות לעיל). מעיון בנסח רישום המקרקעין עולה כי זכויותיו של התובע מס' 6 כיורשה של המנוחה בדירה נרשמו ביום 09/02/15. דהיינו, לאחר שהוצאו הכספים מקופת הנציגות. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי התובע 6 ירש את המנוחה קודם לכן.

65. התובע מס' 6 לא הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו, וממילא לא נחקר על תצהירו. למעשה, לא הובאה כל ראיה על מנת לסתור את האמור לעיל. נוכח האמור לעיל מצאתי לקבוע כי התובע מס' 6 אינו זכאי להחזר כספים מהסכום הכולל שהוצא מקופת הנציגות לטובת קידום פרויקט תמ"א 38 בבית.

סעדים נוספים שהתבקשו

66. התובעים זנחו בסיכומיהם את שאר הסעדים שהתבקשו בתביעתם ובהם: להורות לנציגות באמצעות נעמן לפעול לשכירת שירותיו של מהנדס על מנת שניתן יהא לבצע ללא דיחוי שיפוץ יסודי של הבית נוכח מצבו התחזוקתי הירוד; להורות לנעמן להעביר לעיון הדיירים דוחות כספיים; להורות לנעמן לבטל את הסבת פעילות המעלית ל"מעלית שבת" ולהשיבה למתכונת רגילה; להורות לנציגות באמצעות נעמן ליתן לכלל דיירי הבית ולתובעים בפרט, מפתחות לגג הבית המשותף ולחילופין לאפשר לתובעים לשכפל מפתחות אלה על חשבונם; להורות לנעמן לחדול מלהטיל אימה על דיירי הבית ועל התובעים בפרט; להורות על הדחתו של נעמן, וכן ליתן סעד הצהרתי האוסר על נעמן מלכהן כיו"ר הנציגות לצמיתות.

משכך, ובשים לב לכך שאין מחלוקת בין הצדדים כי נעמן חדל מלכהן כחבר נציגות
בבית וכי לבית נציגות חדשה, לא מצאתי להידרש לסעדים אלה.

בשולי פסק הדין

67. ניתן היה לסיים את פסק הדין בשלב זה, ואולם מצאתי להוסיף את הדברים הבאים :
68. חוק החיזוק (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 (להלן : "חוק החיזוק") קובע כללים לביצוע עבודות ברכוש המשותף לפי תמ"א 38, והוא מאפשר את הורדת רף ההסכמה הקבוע בחוק המקרקעין, לביצוע עבודות אלה (סעיף 3 דן בעבודות שמטרתן שינוי ברכוש המשותף, סעיף 4 דן בעבודות שמטרתן הרחבת דירה, סעיף 5(א) דן בעבודות שמטרתן בניית דירה חדשה אחת או יותר, סעיף 5א דן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש).
69. כן מחייב חוק החיזוק את בעלי הדירות לשאת בהוצאות הדרושות לביצוע עבודות אלה. ראו סעיף 8 לחוק החיזוק הקובע כדלקמן :
- "(א) בעל דירה בבית משותף חייב להשתתף בהוצאות הדרושות לביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה שינוי ברכוש המשותף כאמור בסעיף 3 ובהוצאות השוטפות הדרושות לשם אחזקתו התקינה של תוצר העבודה האמורה, בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, ולעניין עבודה או אחזקה כאמור שקיימת לגביהן הוראה אחרת בדבר נשיאה בהוצאות פרק ו' לחוק המקרקעין - בהתאם לאותה הוראה
- (ב) בעל דירה בבית משותף שהוחלט על הרחבת דירתו כאמור בסעיף 4, יישא בהוצאות הדרושות לכך לגבי דירתו.
- (ג) בעל דירה בבית משותף חייב להשתתף בהוצאות הדרושות לביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף 5, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו".
70. ואולם תנאי להחלתו של חוק החיזוק, והורדת רף ההסכמה, כקבוע בחוק החיזוק, הוא כי ניתן היתר בניה לביצוע עבודות ברכוש המשותף לפי תמ"א 38 או שניתנה החלטה לתיתו בתנאים. ראה סעיף 2 (א) לחוק החיזוק הקובע כדלקמן :
- "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש המשותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".
- "היתר בניה" הוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן : "היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים".
71. אין מחלוקת כי לא ניתן היתר בניה ואף לא ניתנה החלטה לאשר בקשה להיתר בניה בתנאים לגבי בית זה, ומשכך חוק החיזוק ורף ההסכמות הנדרש מכוחו אינם חלים בעניינו.
72. בנסיבות אלה היה על נעמן ובעלי הדירות בבית המעוניינים בקידום ובביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית לשאת בעלויות קידום הפרויקט, וככל שניתן היה היתר בניה או החלטה לתיתו בתנאים כדרישת חוק החיזוק היו רשאים בעלי הדירות ברוב הדרוש על פי חוק החיזוק לאכוף על בעלי הדירות שלא נתנו הסכמתם לביצוע הפרויקט לשאת בעלויות אלו בהתאם להוראות חוק החיזוק.
73. נעמן וקבוצת המשקיעים לצורך קידום הפרויקט אמנם פתחה חשבון נאמנות נפרד לצורך הפקדת הכספים לקידום הפרויקט (ראה סעיף 173 לתצהירו של נעמן אשר לא נסתר), אך זאת נעשה בשלב מאוחר, לאחר שהוגשה הבקשה להיתר. מן הראוי היה לפתוח קופה זו עוד קודם לכן, ועם תחילת בדיקות ההיתכנות, וכלל לא להידרש לכספים שהופקדו בקופת הנציגות שנועדו לניהול ואחזקת הרכוש המשותף באופן שוטף.

סיכום

74. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה לנעמן להשיב לתובעים 1, 2-3, ו-4 את חלקם היחסי בסך כל הכספים שהוצאו מקופת הנציגות לצורך בדיקת היתכנות וקידום פרויקט תמ"א 38 בבית (128,049.50 ₪), בהתאם למנגנון חלוקת הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף הנוהג בבית. הצדדים יגישו פסיקתא לחתימתי בהתאם, וזאת בתוך 21 ימים מיום קבלת פסק דין זה.

75. כן אני מורה לנעמן לשלם לתובעים 1-4, באמצעות ב"כ, החזר עבור הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 8,000 ₪.

76. אני מורה על דחיית התביעה שהוגשה ע"י התובע 6 כנגד הנתבעים. כן אני מורה לתובע מס' 6 לשלם לנתבעים החזר עבור הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 2,500 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים, ד' באלול, תשע"ט, 4 בספטמבר, 2019. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה